Оферта на заключение агентского договора

Редакция от «01» июля 2026 г.

г. Москва

Настоящий документ является публичной офертой (далее **Оферта**) Общества с ограниченной ответственностью «Телекот» (далее **Агент**), содержит все существенные условия агентского договора и адресована:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
- физическим лицам (без статуса индивидуального предпринимателя, но производящих акцепт Оферты с учетом следующего условия: услуги агента и исполнителей по договорам, заключенным Агентом в интересах Принципала, предназначены для коммерческих целей, то есть не связанных, с личными, семейными, домашними и иными нуждами. Исполнение Договора, заключенного посредством акцепта Оферты, и договоров оказания услуг, заключенных в рамках Договора, не регулируется законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", поскольку физические лица, акцептующие Оферту, не являются потребителями в понятии данного закона. Лицо, производящее акцепт Оферты, подтверждает, что данное условие соответствует действительности.

Адрес Оферты в сети Интернет: telega.in/page/offer_at (далее **Адрес Оферты**).

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо (без статуса индивидуального предпринимателя), производящее акцепт Оферты, является принципалом (далее **Принципал**). Агент и Принципал далее совместно именуются «Стороны».

Принимая во внимание, что Агент является разработчиком платформы Telega.in – инновационной платформы для автоматизации нативной рекламы в сети Интернет, между Сторонами заключается агентский договор (далее **Договор**) посредством акцепта Оферты.

В соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению договора, на условиях, изложенных в Оферте.

В связи с вышеизложенным внимательно прочитайте текст данной Оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Оферты, Агент предлагает Вам отказаться от заключения Договора.

1. Акцепт Оферты. Срок действия Договора и порядок его расторжения

1.1. Существенным условием Договора Стороны признают условие о предоставлении Принципалом достоверной информации при прохождении процедуры регистрации и создании карточки организации на сайте www.telega.in. Объем и перечень предоставляемой Принципалом информации зависит от его статуса (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя).

1.2. Акцептом Оферты Принципалом и заключением Договора является создание Карточки организации на Сервисе (в которой заполняются данные Принципала, необходимые для целей исполнения Договора) и подтверждение принятия условий Оферты и Политики обработки персональных данных путем нажатия на кнопку «Сохранить организацию».

1.3. Агент оставляет за собой право изменять Оферту, а также время от времени устанавливать новые или дополнительные правила, политики или условия в отношении сервиса Telega.in. Принципал самостоятельно несёт ответственность за регулярное ознакомление с Офертой и Дополнительными документами.

1.4. В момент оформления Принципалом посредством Сервиса Telega.in Заказа после размещения Оферты в новой редакции по Адресу Оферты, в Сервисе Telega.in отображается информация об изменении условий Оферты и предложение Принципалу принять Оферту в новой редакции путем нажатия кнопки «Принять оферту». Нажатие Принципалом кнопки «Принять оферту» является акцептом Оферты в новой редакции.

1.5. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Принципалом и действует:

1.5.1. за исключениями, предусмотренным пунктами 1.5.2.-1.5.3. Оферты, бессрочно;

1.5.2. до изменения условий Оферты (с исключениями, установленными пунктом 1.6.);

1.5.3. до момента расторжения Договора по любым основаниям.

1.6. В случае изменения редакции Оферты Договор в редакции, действовавшей на момент акцепта, прекращается с момента размещения Оферты в новой редакции. При этом в отношении Заказов, выполнение которых начато до момента изменения Оферты, Договор продолжает действовать в той редакции, в которой он действовал на момент согласования Сторонами Заказа, за исключением случаев, если это будет противоречить действующему законодательству и/или станет невозможным ввиду изменений законодательства, и/или ввиду изменений функционала Сервиса.

1.7. После размещения Оферты в новой редакции по Адресу Оферты, и/или изменения редакции Дополнительных документов, если Принципал не принимает новую редакцию Оферты и/или Дополнительного документа, Принципал обязан уведомить об этом Агента и не совершать перечислений денежных средств по новой Оферте, а также не оформлять Заказы.

1.8. Любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону не позднее, чем за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

1.9. В случае прекращения действия Договора Стороны не освобождаются от выполнения обязательств по Договору, возникших в период его действия.

2. Заверения и гарантии Сторон

2.1. Акцептуя Оферту, Принципал заверяет Агента и гарантирует, что:

2.1.1. Он полностью ознакомился с условиями Оферты и условиями Дополнительных документов и принимает их;

2.1.2. Он полностью понимает предмет Оферты и Договора и не требует от Агента иных услуг, кроме указанных в предмете Оферты;

2.1.3. Он полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора;

2.1.4. Принципал (либо клиент Принципала, если конечным рекламодателем является клиент Принципала) имеет всю необходимую в соответствии с законодательством Российской Федерации документацию в отношении предмета рекламирования и ресурсы для исполнения своих обязательств, предусмотренных законодательством, в отношении размещаемых рекламных материалов;

2.1.5. Материалы, предоставленные им для размещения, по своему оформлению и содержанию соответствуют Закону «О рекламе» и иному применимому законодательству, а также содержат всю необходимую информацию, предусмотренную Законом «О рекламе» и иным применимым законодательством, что их размещение в сети Интернет не нарушает нормы законодательства.

2.1.6. Принципал заверяет, что он не находится в процессе ликвидации и в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также гарантирует, что письменно уведомит Агента об инициировании в отношении него процедуры ликвидации или банкротства в течение 2 (двух) рабочих дней с момента возникновения соответствующего факта.

2.2. Агент заверяет, что имеет необходимые права на использование Сервиса для исполнения Договора, в том числе на предоставление доступа к Сервису Принципалу для целей исполнения Договора. Данные права и действия не нарушают авторских и иных прав третьих лиц.

2.3. Стороны гарантируют, что обладают необходимыми правомочиями для заключения Договора.

2.4. Указанные настоящем разделе Оферты заверения об обстоятельствах и гарантии имеют для Сторон существенное значение для целей исполнения Договора.

3. Предмет

3.1. Принципал поручает Агенту, а Агент обязуется за вознаграждение совершать юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала, а именно:

3.2. используя сервис Telega.in – инновационную платформу для автоматизации нативной рекламы в сети Интернет, собственной разработки Агента, осуществить поиск и привлечение Исполнителей к оказанию услуг Принципалу, заключить посредством Сервиса с Исполнителями в интересах Принципала ДОУ, осуществлять посредством Сервиса сопровождение ДОУ, в том числе расчеты с Исполнителями и документальное оформление сделок.

3.3. Взаимодействия Принципала с Агентом и исполнение условий Договора Принципалом осуществляется посредством Сервиса.

3.4. Взаимодействие Принципала с Исполнителями, с которыми Агент заключил ДОУ, в отношении размещения рекламных материалов, предоставленных Принципалом, осуществляется посредством Сервиса.

4. Термины и определения

Термины выше и далее, используемые в Оферте, имеют следующие значения:

Сервис – Telega.in – инновационная платформа для автоматизации нативной рекламы в сети Интернет, собственной разработки Агента, позволяющая производить размещение рекламных или информационных материалов в выбранных Заказчиком Площадках, а также получать аналитическую и статистическую информацию и прогнозы по планируемым/произведенным размещениям.
Исполнитель – лицо, оказывающее услуги Принципалу по Размещению рекламных материалов по ДОУ, заключенному Агентом с Исполнителем в интересах Принципала.
Заказчик — Принципал - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, которые являются фактическими заказчиками услуг Исполнителей.
Дополнительные документы – неотъемлемая часть Оферты - документы, размещенные в Сервисе, Личном кабинете Принципала, в том числе:
- Политика обработки персональных данных: telega.in/page/privacy_policy
- Правила пользования Сервисом: telega.in/page/rules
- Правила использования Промокодов: telega.in/page/promo_rules;
- Бонусная программа: telega.in/page//bonus_loyalty.
Площадка – ресурс Исполнителя в сети Интернет, где осуществляется Размещение материалов (Публикации/Рассылки), в частности, мессенджер Телеграм (t.me, telegram.org/), мессенджер Макс (max.ru), сервис Тикток (www.tiktok.com/), иные ресурсы, размещение в которых возможно посредством Сервиса.
ДОУ – договор оказания услуг, заключаемый Агентом с Исполнителем в интересах Принципала в рамках исполнения Договора. ДОУ заключается посредством Сервиса на условиях оферты Исполнителя, размещенной в сети Интернет по адресу https://telega.in/page/offer_et.
Заказ – оформленная посредством Сервиса заявка на Публикацию/Рассылку Исполнителем одного Поста на конкретной Площадке, которая содержит необходимые условия и информацию для проведения в рамках ДОУ Рекламной кампании, в том числе Площадку, тематику и период размещения, срок оказания и стоимость услуг.
Рекламная кампания – совокупность действий по Размещению рекламных материалов в рамках ДОУ**.**
Рекламодатель – для целей Договора – Принципал и/или клиент Принципала (конечный Рекламодатель)**.**
Токен – идентификатор рекламы, ID, уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается рекламному креативу до запуска интернет-рекламы, позволяет отследить размещение рекламы и является свидетельством того, что реклама зарегистрирована посредством ОРД в **ЕРИР** – едином реестре интернет-рекламы.
ОРД – оператор рекламных данных.
Закон «О рекламе» – Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ.
Маркировка – совокупность необходимых действий, подлежащих выполнению в соответствии с Законом «О рекламе», в частности, присвоение рекламному креативу Токена и размещение рекламного креатива с присвоенным Токеном, указание в рекламном креативе необходимых сведений о рекламодателе и пометки «реклама».

Аккаунт – учетная запись Принципала на Сервисе. Для каждого Аккаунта на Сервисе создается свой Личный кабинет.

Личный кабинет Принципала – личная страница Принципала на Сервисе, доступ к которой предоставляется исключительно Принципалу по его Логину и Паролю. Посредством Личного кабинета происходит взаимодействие Принципала и Агента в рамках Договора.

Баланс Принципала –отображаемая в Личном кабинете Принципала сумма, отражающая доступный объем средств, которыми он вправе распоряжаться в рамках использования Сервиса в соответствии с условиями Договора.

ID Заказчика - уникальный номер Аккаунта Принципала, который присваивается ему в момент регистрации на Сайте и не меняется в течение всего период существования данного Аккаунта.

Коэффициент агентского вознаграждения – коэффициент, использующийся для расчета агентского вознаграждения, равный 0,285.

Период оказания услуг – календарный месяц, если иной период не согласован Сторонами. Согласованный Сторонами Период оказания услуг фиксируется в отчете Агента.

Принципал-физическое лицо – для целей Оферты – Принципал, который акцептует Оферту как физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя.

НДС – налог на добавленную стоимость.

Цена Заказа – сумма/стоимость, указанная Заказе, включающая в себя агентское вознаграждение и стоимость услуг Исполнителей по ДОУ.

ЭДО – электронный документооборот.

Иные термины, если они не определены Офертой используются в Оферте в значении, как это определено в Правилах пользования Сервисом.

Если термин, приведенный в Правилах пользования Сервисом, по своему определению не соответствует определению, данному аналогичному термину в Оферте, в рамках Оферты такой термин применяется, как он определен Офертой.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Агент обязан:

5.1.1. Обеспечить нормальное функционирование Сервиса для целей исполнения Договора.

5.1.2. В рамках исполнения поручения предоставить доступ Принципалу к Сервису Telega.in и оказать техническое содействие во взаимодействии Принципала с Исполнителями посредством Сервиса.

5.1.3. Выполнить поручение Принципала, при условии внесения Принципалом денежных средств в счет исполнения поручения в соответствии с разделом 6 Оферты.

5.1.4. Обеспечить наличие статистической информации по использованию Сервиса Принципалом в Личном кабинете Принципала.

5.1.5. Заключить с ОРД договор, позволяющий осуществлять Маркировку путем функционала Сервиса, и передавать данные в ОРД (ЕРИР), в объеме, предусмотренном законодательством, в рамках Договора (т.е. в отношении звена: Агент-Принципал).

5.2. Агент вправе:

5.2.1. Приостановить исполнение поручения в случае нулевого значения на Балансе Принципала.

5.2.2. Отказать Принципалу в исполнении поручения, когда данное исполнение невозможно вследствие технических или иных естественных причин, а

также в том случае, если Принципал предоставил недостаточные или некорректные данные, необходимые для исполнения обязательств по Договору и/или по ДОУ.

5.2.3. Отказать Принципалу в исполнении поручения, если Принципал предоставляет для целей оказания услуг рекламные материалы, которые не соответствуют требованиям законодательства РФ и/или этическим, политическим и тематическим принципам Сервиса.

5.2.4. Уведомлять Принципала посредством Личного кабинета Принципала об изменениях существенных условий предоставления услуг.

5.3. Принципал обязуется:

5.3.1. До момента совершения акцепта Оферты внимательно ознакомиться со всеми ее условиями, в том числе с Дополнительными документами. В течение срока действия Договора самостоятельно отслеживать изменения в Оферте и Дополнительных документах.

5.3.2. Самостоятельно определять и с помощью Сервиса предоставлять Агенту необходимые в процессе исполнения Агентом поручения материалы и информацию, в том числе рекламные материалы, являющиеся предметом Рекламной кампании, адрес размещения сайта Принципала либо конечного рекламодателя, если им является не Принципал, информацию о конечном рекламодателе, необходимую для исполнения Агентом закона «О рекламе», перечень ключевых слов, сообщить иные условия, необходимые для проведения Рекламной кампании посредством Сервиса.

5.3.2.1. Информацией, обязательной к передаче Агенту, также являются:

(1) сведения о конечном рекламодателе (далее - КРД), а именно: тип КРД (ЮЛ, ИП, иное), наименование КРД, ИНН КРД, тип договора с КРД (посреднический / услуговый), номер и дата такого договора;

(2) данные о правоотношениях первого звена в рекламной цепочке (КРД - исполнитель / посредник) (если Принципал не имеет прямого договора с КРД): тип исполнителя по договору с КРД, ИНН исполнителя по договору с КРД, наименование исполнителя по договору с КРД;

(3) иные данные по запросу Агента, необходимые ему для составления и направления отчетности в ОРД в соответствии с требованиями законодательства РФ. Принципал гарантирует актуальность и достоверность представляемых сведений и в случае нарушения указанных в настоящем подпункте обязанности / гарантии обязан возместить все убытки Агента, возникшие в связи с такими нарушениями.

5.3.3. Обеспечить соответствие предоставляемых Принципалом для целей исполнения поручения и в частности ДОУ материалов законодательству Российской Федерации и иному применимому законодательству.

5.3.4. Контролировать осуществление Маркировки предоставляемых им материалов и ее соответствие Закону «О рекламе». При этом Маркировка и взаимодействие с ЕРИР, а также разаллокация документов по Договору в соответствии с требованиями Закона «О рекламе» производятся посредством функционала Сервиса.

5.3.5. Обеспечить наличие лицензий на рекламируемые виды деятельности и сертификатов соответствия объекта Рекламной кампании, если они требуются по закону; а также документации, подтверждающей, что Принципал законно использует объекты интеллектуальной собственности,

входящие в предоставленные им материалы, и законность размещения рекламы данных объектов рекламирования, и, при запросе Агента, предоставить указанные подтверждения в течение одного дня с момента получения запроса посредством Личного кабинета Принципала либо по электронной почте.

5.3.6. Своими силами и за свой счет разрешать все споры и урегулировать все претензии и иски третьих лиц, предписания и требования уполномоченных надзорных органов, поступившие по причинам, зависящим от Принципала (в том числе в результате использования предоставленных им рекламных материалов, включая объекты интеллектуальной собственности), как в адрес Агента, так и в адрес третьих лиц, в том числе Исполнителей, в связи с исполнением поручения/оказанием услуг Принципалу, а кроме того, возместить все убытки и расходы, понесенные Агентом в связи с такими претензиями.

5.3.7. Не вносить изменения в предоставленные для размещения рекламные материалы с момента направления их на маркировку, а именно с момента нажатия кнопки «Запустить проект» в форме заказа в Личном кабинете Принципала, а также не просить владельцев/администраторов каналов в мессенджере Telegram/MAX внести изменения в рекламные материалы Принципала до или после их размещения после осуществления маркировки данных материалов, и не одобрять владельцам/администраторам каналов в мессенджере Telegram/MAX изменение рекламных материалов.

Принципал настоящим подтверждает, что понимает, что нарушение данного пункта и, как следствие, размещение немаркированных рекламных материалов (которыми будут являться измененные материалы) является нарушением законодательства о рекламе, что влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Принципал вправе:

5.4.1. Проверять исполнение Договора, не вмешиваясь в деятельность Агента, путем ознакомления с данными в Личном кабинете Принципала на Сервисе.

5.4.2. Пользоваться иными правами, непосредственно предусмотренными Договором.

6. Агентское вознаграждение. Стоимость услуг. Порядок расчетов

6.1. Все расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации.

6.2. Заказ услуг Исполнителей осуществляется посредством выбора услуг в каталоге, размещенном на Сервисе. Каталог размещен на сайте Сервиса по адресу: telega.in/catalog.

6.3. Стоимость услуг Исполнителя согласована с Исполнителем в рублях Российской Федерации.

6.4. Размер агентского вознаграждения рассчитывается по формуле: Агентское вознаграждение = стоимость услуг Исполнителя * Коэффициент агентского вознаграждения/(1- Коэффициент агентского вознаграждения).

6.4.1. При расчете агентского вознаграждения округление множителя (Коэффициент агентского вознаграждения/(1- Коэффициент агентского вознаграждения)) производится до 4-х знаков после запятой. При расчете размера агентского вознаграждения в рублях округление

значения осуществляется до копеек. Эти значения и округления используются при расчете агентского вознаграждения в отчете Агента для Принципала.

6.5. При расчете агентского вознаграждения размер коэффициента агентского вознаграждения может быть понижен в соответствии с условиями, изложенными в Правилах использования Промокодов, и иных Дополнительных документах.

6.6. Принципал компенсирует Агенту расходы на оплату услуг Исполнителей.

6.7. Стоимость услуг Исполнителя зависит от формата Поста, от Площадки, а также иных параметров Размещения рекламных материалов. Стоимость услуг Исполнителя согласовывается в момент оформления Заказа посредством Сервиса и фиксируется в отчетах Агента.

6.8. Вознаграждение Агента за Период оказания услуг фиксируется в отчете Агента.

6.9. Величина агентского вознаграждения и стоимость услуг Исполнителей не подлежат изменению в одностороннем порядке.

6.10. Денежные средства для целей исполнения поручения вносятся Принципалом авансом.

6.11. Принципал самостоятельно определяет объем услуг, которые он желает получить от Исполнителей, и, исходя из этого, Принципал – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель направляет посредством Сервиса запрос на выставление счета, а Принципал физическое лицо вводит конкретную сумму в форме на оплату, размещенной на Сервисе. В связи с тем, что счет формируется функционалом Сервиса, дополнительные корректировки (назначения и т.д.) по запросу Принципала в счет не вносятся.

В случае наличия у Агента обязательств по оплате Принципалу по ДОУ (в случае, если между Сторонами заключен данный договор), Принципал вправе произвести оплату путем зачета данных обязательств Агента в счет оплаты по Договору, при этом Принципал направляет Агенту соответствующее письмо с указанием суммы зачета, которая не должна превышать сумму обязательств по оплате Агента.

6.12. Для целей исполнения поручения:

6.12.1. Принципал-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вносит на расчетный счет Агента денежные средства в сумме согласно счету, выставленному посредством Сервиса,

6.12.2. Принципал-физическое лицо вносит на расчетный счет Агента денежные средства в сумме, введенной им в форме на оплату, доступной ему посредством Сервиса.

6.12.3. Стороны производят зачет обязательств Агента по оплате Принципалу по ДОУ в сумме, указанной в заявлении Принципала.

6.12.4. Данная сумма включает расходы Агента на оплату услуг Исполнителей и агентское вознаграждение.

6.13. При оплате по счету Принципал-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязуется производить перечисление денежных средств для целей исполнения поручения на основании счета в полной сумме, согласно

выставленному счету, и при оплате обязуется указывать назначение платежа в точном соответствии с назначением платежа, указанном в счете.

Если перечисление произведено без соблюдения указанных в настоящем пункте требований, денежные средства не засчитываются в счет оплаты по Договору и относятся к «невыясненным платежам» до получения Агентом уточняющего письма по ЭДО или в оригинале.

6.14. При изменении банковских реквизитов Агента, с момента информирования Принципала о новых реквизитах и/или публикации их на Сервисе, перечисление денежных средств Принципалом для целей исполнения Договора по устаревшим реквизитам не является надлежащим исполнением обязательства Принципалом по Договору, и Принципал не вправе предъявлять Агенту какие-либо имущественные претензии, связанные с данными перечислениями, за исключением требования о возврате неотработанных денежных средств.

6.15. При достижении нулевого значения на Балансе Принципала исполнение поручения приостанавливается. При этом у Принципала может сохраняться ограниченный доступ к Сервису, без возможности использования Сервиса для получения услуг Агента и заказа услуг Исполнителей.

6.16. На перечисленные Принципалом-физическим лицом денежные средства для целей исполнения поручения, а также на сумму произведенного зачета обязательств Агента по оплате Принципалу-физическому лицу по ДОУ Агент выставляет предусмотренный законодательством чек. Данный чек направляется на электронную почту Принципала, указанную при его регистрации на сайте https://telega.in/ (в Сервисе).

6.17. Агентское вознаграждение не облагается НДС в соответствии со ст. 145.1 Налогового кодекса РФ.

6.18. В случае возврата денежных средств, поступивших от Принципала-физического лица, возврат производится на реквизиты, с которых поступили денежные средства. Для идентификации личности и платежа помимо заявления на возврат в спорных случаях организация вправе потребовать дополнительные документы с Принципала-физического лица.

6.19. В случае возврата денежных средств, поступивших от Принципала-юридического лица или индивидуального предпринимателя, возврат производится:

если по результатам поступления еще не был отображен на Балансе Принципала объем доступных Принципалу услуг, по реквизитам, с которых поступили указанные денежные средства;

если по результатам поступления на Балансе Принципала уже был отображен объем доступных Принципалу услуг, по письменному запросу Принципала, в котором Принципал должен указать реквизиты для возврата денежных средств. При этом возврат допускается исключительно на расчетный счет Принципала.

Для возврата Принципал-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен оформить на Сервисе заявку на возврат. Данное письмо (заявка) должно быть направлено Принципалом Агенту по ЭДО либо в виде скана и оригинал по почте.

6.20. Настоящим Стороны согласовали, что при акцепте Оферты в новой редакции, неизрасходованные денежные средства, внесенные Принципалом в рамках Договора, заключенного путем акцепта Оферты в предыдущей редакции, переносятся на Договор, заключенный путем акцепта Оферты в новой редакции. Дополнительного письма от Принципала для такого переноса не требуется.

7. Сдача-приемка услуг

7.1. В течение 15 календарных дней после завершения Периода оказания услуг Агент предоставляет Принципалу на подписание отчет Агента на стоимость оказанных за Период оказания услуг по ДОУ и на агентское вознаграждение. В отчет Агента включаются услуги по ДОУ, принятые Заказчиком. Услуга по Заказу считается оказанной в дату принятия такой услуги Заказчиком в Сервисе (дата окончания Заказа).

Отчет предоставляется путем его размещения в Личном кабинете Принципала, а также посредством ЭДО, если Принципал предоставил все данные и принял приглашение для обмена отчетом Агента через ЭДО. Доказательством расходов, произведенных Агентом за счет Принципала (а именно сумм, подлежащих выплате Исполнителям), служат исполненные Заказы, информация о которых доступна Принципалу в Личном кабинете Принципала. Ввиду того, что Заказы формируются Принципалом, Агент не предоставляет Принципалу каких-либо дополнительных доказательств расходов, произведенных им за счет Принципала.

В случае, если в отчете Агента присутствует Исполнитель с НДС, Агент перевыставляет счет-фактуру от Исполнителя после предоставления такого счета-фактуры самим Исполнителем Агенту. Если Исполнитель не предоставил счет-фактуру, услуги считаются оказанными без НДС. В случае, если у Принципала присутствует несколько Исполнителей с НДС, Агент предоставляет сводный счет-фактуру. Счет фактура предоставляется через ЭДО в формате xml.

7.2. Принципал обязан подписать и направить Агенту экземпляр подписанного отчета Агента в течение 5 рабочих дней с момента его получения.

7.3. В том случае, если в течение 10 календарных дней с момента размещения в Личном кабинете Принципала отчета Агента, Агент не получит письменной обоснованной претензии от Принципала, поручения по Договору за указанный в отчете Агента период будут признаваться выполненными надлежащим образом и принятыми Принципалом в полном объеме, а соответствующий отчет Агента приобретает юридическую силу за подписью Агента.

7.4. Претензия/замечания признаются необоснованными, если оказанная услуга полностью соответствует требованиям, согласованным в Заказе, и условиям Договора.

8. Ответственность Сторон и ограничение ответственности

8.1. Принципал и Агент в рамках исполнения Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Ни при каких обстоятельствах Агент не несет ответственности по Договору за:

8.2.1. какие-либо действия/бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий Принципала;

8.2.2. какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Принципала и/или третьих лиц вне зависимости от того, мог Агент предвидеть возможность таких убытков или нет;

8.2.3. содержание материалов, предоставляемых Принципалом для размещения, или за результат их изменения, в случае если такое изменение Агент произвел по запросу Принципала. При этом Агент несет ответственность только за внесенные в указанные материалы изменения в отсутствие запроса на то от Принципала;

8.2.4. за сохранность Логина и Пароля Принципала при использовании Сервиса.

8.3. Принципал несет всю ответственность за нарушение требований законодательства, включая полную ответственность за содержание и форму предоставляемых и размещаемых им материалов.

В том числе Принципал несет ответственность за нарушение пункта 5.3.7. Оферты и размещение немаркированных рекламных материалов, пунктов 2.1.5. и 5.3.3. Оферты и предоставление/размещение материалов по своему содержанию, оформлению или иным образом (например, запрещенные к размещению в сети Интернет) нарушающих законодательство Российской Федерации (в том числе Закон «О рекламе») и иное применимое законодательство. Все имущественные претензии, связанные с вышеперечисленными нарушениями, должны быть урегулированы Принципалом своими силами и за свой счет, независимо от того, кому предъявлены данные претензии: Агенту, Исполнителям, иным третьим лицам, привлеченным Агентом в рамках выполнения поручения.

8.4. В случае наложения на Агента либо Исполнителей штрафов, либо предъявления им требований о компенсации убытков, ставших следствием нарушения Принципалом законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности и иного, в том числе при нарушении им пунктов 2.1.5., 5.3.3., 5.3.7. Оферты, данные штрафы и убытки Принципал обязуется уплатить самостоятельно в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления посредством Личного кабинета Принципала либо по электронной почте.

В случае если Принципал не произвел уплату в указанный срок, Принципал обязуется компенсировать расходы Агента и/или Исполнителей в течение 2 рабочих дней с момента получения посредством Личного кабинета Принципала либо по электронной почте уведомления о произведенных ими расходах.

Агент вправе компенсировать данные расходы из средств, поступивших от Принципала для целей исполнения поручения, без дополнительного согласования с Принципалом, но с обязательным последующим уведомлением о произведенном зачете.

8.5. Совокупная ответственность Агента по любой претензии в отношении Договора ограничивается суммой агентского вознаграждения за последний Период оказания услуг, предшествовавший моменту получения претензии Агентом, за который Агенту причиталось агентское вознаграждение.

9. Порядок разрешения споров. Применимое право

9.1. При разрешении споров, возникших из Договора или в связи с его исполнением, соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок ответа на претензию - 30 календарных дней с момента ее получения. В случае, если в претензионном порядке спор не урегулирован и/или в установленный срок не получен ответ на претензию, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, в случае спора с Принципалами-физическими лицами – в компетентном суде по месту нахождения Агента.

9.2. Все права и обязанности Сторон, вытекающие из исполнения Договора, регулируются законодательством Российской Федерации и интерпретируются в соответствии с ним. В частности, к Оферте применяются положения главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации, касающиеся порядка заключения договора посредством акцепта оферты.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно, обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение, наличие или отсутствие законодательных норм, войны, террористические акты и т. п.), которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, непосредственно влияющих на его выполнение. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения обязательств, установленные Офертой, соразмерно отодвигаются на время действия данных обстоятельств и их последствий.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие наступления форс-мажора, обязана немедленно известить другую Сторону о начале действия обстоятельств, препятствующих выполнению Договора.

10.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств увеличится на 6 месяцев и более, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без возмещения другой Стороне каких бы то ни было связанных с этим расходов и (или) убытков.

11. Дополнительные условия

11.1. В соответствии с требованиями ст. 18.1. Закона «О рекламе» о предоставлении информации о размещаемой рекламе в сети «Интернет» в Роскомнадзор через ОРД, Агент, в случае размещения рекламных материалов в рамках исполнения обязательств по Договору, передаёт информацию о рекламе Принципала через ОРД. Перечень информации о рекламе, которая подлежит передаче через ОРД в Роскомнадзор, определяется законодательством.

ОРД выбирает Агент на свое усмотрение. Агент может пользоваться услугами нескольких ОРД.

Для целей исполнения настоящего обязательства Агентом, Принципал предоставляет Агенту согласие на обработку и на передачу в ОРД персональных данных в требуемом объеме либо обязуется обеспечить наличие надлежащего согласия на обработку персональных данных своих сотрудников, клиентов и т.д. и по запросу предоставить его Агенту.

11.2. Условия Дополнительных документов применяются к Договору в части, не противоречащей условиям Оферты.

11.3. Вся информация, передаваемая Сторонами друг другу, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

11.4. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих адресов местонахождения, почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов в двухдневный срок с момента наступления таких изменений. Агент уведомляет Принципала о данных изменения посредством Сервиса.

11.5. При исполнении Договора Стороны вправе использовать ЭДО. Заключение дополнительного соглашения для этого не требуется.

11.6. Любые документы, уведомления и сообщения, передаваемые в рамках исполнения Договора, могут быть переданы Сторонами посредством ЭДО. В этом случае их дублирование любым иным способом не требуется.

11.7. Передача/подписание/согласование документов, направление уведомлений/сообщений и т.д. посредством ЭДО признаются Сторонами надлежащими, если иное прямо не предусмотрено законодательством.

11.8. При подписании отчетов Агента и иных документов, касающихся исполнения Договора, Стороны вправе использовать простую электронную подпись (далее - ПЭП). Стороны в данном случае признают документы, касающиеся исполнения Договора, подписанные ПЭП, имеющими юридическую силу, в том числе для целей предоставления их в налоговые и иные государственные органы, а также в качестве доказательств в суде. Подписание документов ПЭП происходит средствами Сервиса. Документы, подписанные ПЭП, хранятся на Сервисе и доступны Принципалу в Личном кабинете Принципала.

11.9. В подписываемых электронной цифровой подписью электронных документах, вступающих в силу со дня подписания, в случае, если дата их подписания не совпадает с датой, указанной на их первой странице в верхнем углу, к таким документам Стороны применяют правила п. 2 ст. 425 ГК РФ и Стороны считают, что условия таких документов применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты, указанной на первой странице в верхнем углу. Во избежание сомнений настоящее правило не применяется к Отчетам агента и иным первичным бухгалтерским документам, подписываемыми Сторонами.

11.10. В день акцепта настоящей Оферты вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом заключения Договора, теряют силу.

12. Реквизиты Агента

ООО «Телекот»

Юридический адрес: 127473, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Тверской, пер. 1-й Волконский, д.15, помещ. 1/3
ИНН 9707003203, КПП 770701001, ОГРН 1237700464671

